

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4230/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสตูล
จำลองตำรวจตรี แทนสง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 289

จำเลยเป็นชู้กับภรรยาผู้ตาย แล้วจำเลยมาพบกับภรรยาผู้ตายที่บ้านผู้ตายในเวลากลางคืน โดยให้เพื่อนผู้ชาย 2 คนไปเฝ้าที่หน้าห้องนอนผู้ตายเพื่อผู้ตายตื่นขึ้นมาจำเลยจะได้ออกไปทางประตูหน้าบ้านได้ทัน แสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะให้เพื่อนของตนขัดขวางไม่ให้ผู้ตายพบเห็นจำเลยเป็นชู้กับภรรยาผู้ตายดังนี้ เมื่อเพื่อนของจำเลยซึ่งนำอาวุธมีดติดตัวมาแทงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย จึงอยู่ในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่มีเจตนาจะไม่ให้ผู้ตายมาพบเห็นการกระทำของจำเลยถือได้ว่าจำเลยร่วมกับเพื่อน 2 คนนั้นฆ่าผู้ตาย

แต่การกระทำของเพื่อนจำเลยดังกล่าวเป็นการฆ่าผู้ตายขณะลุกจากที่นอนมาที่ประตูห้องนอน เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า มิได้เกิดจากการไตร่ตรองไว้ก่อน จึงไม่เป็นการฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่หลบหนีได้ร่วมกันใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทงนายอำนวยโดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นเหตุให้นายอำนวยถึงแก่

ความตายในทันที ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๘๙ คดี
ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วฟังว่า จำเลยร่วมกับพวกร่วมผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๘๙ ให้
ประหารชีวิตจำเลย คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความว่าหลังจากนางกิมถันภรรยาของผู้ตายได้แยกกับ
จำเลยแล้ว ต่อมาได้พบกับจำเลยเมื่อก่อนเกิดเหตุประมาณ ๒ ปี จึงไปเที่ยวกับจำเลย
ที่หาดใหญ่บ้าง ที่มาเลเซียบ้าง ผู้ตายไม่ทราบเรื่องเพราะนางกิมถันอ้างว่าไปซื้อของ
เมื่อนางกิมถันไปอยู่กับผู้ตายที่จังหวัดสตูลซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ จำเลยก็ได้มาพบกับนา
งกิมถันในเวลากลางคืน นางกิมถันจึงให้กุญแจประตูเหล็กหน้าบ้านแก่จำเลย เวลาที่
จำเลยมาพบกับนางกิมถันที่บ้านผู้ตายนั้น จำเลยได้พาเพื่อนผู้ชายมาด้วย ๒ คน และ
ให้ไปเฝ้าที่หน้าห้องผู้ตาย จึงแสดงว่าจำเลยเป็นชู้กับนางกิมถัน ถ้าจำเลยมาพบกับนา
งกิมถันเพียงพูดคุยและรับเงินไปจากนางกิมถันดังที่จำเลยนำสืบแล้ว ก็ไม่มีความ
จำเป็นอย่างไรที่จำเลยจะต้องให้เพื่อนผู้ชาย ๒ คนไปเฝ้าที่หน้าห้องนอนของผู้ตาย
เพราะถึงผู้ตายตื่นขึ้นมา จำเลยก็อาจจะออกไปทางประตูหน้าบ้านได้ทันที การที่จำเลย
ให้เพื่อนผู้ชาย ๒ คนไปเฝ้าผู้ตายที่หน้าห้องผู้ตาย จึงเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลย
มีเจตนาที่จะให้เพื่อน ๒ คนนั้นขัดขวางผู้ตายไม่ให้พบเห็นว่าจำเลยเป็นชู้กับนา

งกิมถั่น และการขัดขวางนั้นย่อมรวมถึงการทำร้ายร่างกายผู้ตายด้วย เพื่อนจำเลยจึงได้นำอาวุธมีดติดตัวมาเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เพื่อนจำเลย ๒ คนนั้นร่วมกันใช้อาวุธมีดแทงทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายจึงอยู่ในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่มีเจตนาจะไม่ให้ผู้ตายมาพบเห็นจำเลยเป็นชู้กับนางกิมถั่นภรรยาผู้ตายได้ จึงฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับเพื่อน ๒ คนนั้นฆ่าผู้ตายคดีมีปัญหาต่อไปว่า การฆ่าผู้ตายเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ เห็นว่าก่อนที่นางกิมถั่นจะมารอคอยจำเลยที่ชั้นล่างของบ้านนางกิมถั่นได้เปิดประตูห้องนอนออกมา ประตูห้องนอนจึงเปิดอยู่ ถ้าจำเลยและเพื่อนจำเลย ๒ คนนั้นมีเจตนาที่จะฆ่าผู้ตายมาก่อนก็อาจจะเปิดประตูห้องนอนไปฆ่าผู้ตายขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ได้ แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ตายได้ลุกจากห้องนอนไปที่ประตูห้องนอนและถูกเพื่อนของจำเลย ๒ คนนั้นเข้าขัดขวางไม่ให้ผู้ตายไปพบเห็นจำเลยเป็นชู้กับนางกิมถั่น จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น และเพื่อนจำเลย ๒ คนนั้นได้ทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายการฆ่าผู้ตายจึงเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า มิได้เกิดจากกรณีไตร่ตรอง จึงไม่เป็นการฆ่าผู้ตายโดยการไตร่ตรองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ เมื่อจำเลยกระทำผิดแล้วก็ได้มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยดี จึงมีเหตุอันควรได้รับความปรานีและคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เพราะโจทก์มีประจักษ์พยานเพียงปากเดียวคือนางกิมถั่น เมื่อพิจารณาประกอบกับคำของจำเลยที่ว่าได้มาที่บ้านผู้ตายในคืนเกิดเหตุและให้เพื่อน ๒ คนไปคอยเฝ้าผู้ตายที่หน้าห้องนอนผู้ตายและเพื่อนจำเลย ๒ คนนั้น ได้ร่วมกันฆ่าผู้ตายทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงยิ่งขึ้นถึงแม้จำเลยจะปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมรู้เห็นในการกระทำของเพื่อนจำเลย ๒ คนนั้นก็ตาม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๓ ให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิต คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘

ประกอบด้วยมาตรา ๕๓ ให้จำคุก ๒๕ ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ฉันทันท์ รัตมิต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลจังหวัดสตูล - นายสุวัตร สุขเกษม
ศาลอุทธรณ์ - นายจงทรัพย์ เทียงธรรม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>